

Ley Orgánica de Reglamento Interno del Congreso de los Diputados (LORICD)

De la III República de Valdoria

PARTE EXPOSITIVA

PREÁMBULO

El Congreso de los Diputados de la III República de Valdoria, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución, aprueba la presente Ley Orgánica de Reglamento Interno del Congreso de los Diputados (LORICD), con el objeto de desarrollar el funcionamiento institucional, deliberativo, administrativo y disciplinario del Poder Legislativo.

La presente revisión incorpora, de conformidad con el régimen disciplinario y de salvaguarda institucional emanado directamente de la Constitución de la República, las normas relativas al comportamiento ético, decoro parlamentario y el procedimiento punitivo de llamadas al orden mediante el sistema constitucional de Avisos, asegurando el correcto desarrollo de las sesiones bajo los principios de respeto, soberanía nacional y orden público.

PARTE DISPOSITIVA

TÍTULO I: DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO

CAPÍTULO I: De la Mesa y la Presidencia

Artículo 13. Composición y funciones de la Mesa

1. La Mesa es el órgano rector colegiado del Congreso de los Diputados. Estará compuesta por el Presidente del Congreso, dos Vicepresidentes y tres Secretarios, sumando un total de seis miembros, de estricta conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 de la Constitución.
2. La Mesa se encargará de la administración interna del Congreso, la calificación de los documentos parlamentarios y la fijación del calendario general de actividades de la Cámara, oído el parecer de la Junta de Portavoces.
3. Las decisiones de la Mesa se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes.
4. En caso de empate en las votaciones en el seno de la Mesa, se procederá inmediatamente a una segunda votación. Si el empate persistiera tras esta segunda instancia, la propuesta debatida se considerará formalmente desestimada, no existiendo en ningún caso voto de calidad por parte de la Presidencia, en observancia directa del artículo 18.3 de la Constitución.

CAPÍTULO II: Del Régimen de Sesiones y Plenos

Artículo 14. Sesiones Ordinarias y Extraordinarias

1. El Congreso de los Diputados se reunirá anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio.
2. Las sesiones del Pleno se celebrarán de forma ordinaria dentro de los períodos citados, fijándose con carácter general de martes a viernes. La determinación precisa de los días de

celebración, así como la fijación detallada del horario de las sesiones ordinarias, corresponderá en exclusiva al Presidente del Congreso, quien lo comunicará formalmente a los Grupos Parlamentarios con la debida antelación.

3. Fuera de los períodos ordinarios de sesiones, el Congreso podrá reunirse en Sesión Extraordinaria. La convocatoria de plenos extraordinarios corresponderá exclusivamente a la Presidencia del Congreso, la cual deberá proceder a su citación inmediata cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:
 - a) A iniciativa propia del Presidente del Congreso de los Diputados, por razones de urgente necesidad nacional o parlamentaria.
 - b) A petición del Presidente del Gobierno de la República.
 - c) A solicitud formal de la mayoría absoluta de los miembros que integran el Congreso de los Diputados.
 - d) A petición motivada de dos Grupos Parlamentarios legalmente constituidos.
4. En la convocatoria de la Sesión Extraordinaria se especificará rigurosamente el orden del día fijado, quedando el Pleno facultado de forma exclusiva para deliberar y votar los asuntos incluidos en dicha convocatoria, dándose por finalizada la sesión una vez agotado el orden del día.

CAPÍTULO III: De los Deberes de Cortesía, Comportamiento y del Régimen de Avisos

Artículo 15. Del Comportamiento y Cortesía Parlamentaria

1. Los Diputados tienen la obligación jurídica y ética de mantener el decoro de la Cámara, asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones de las que formen parte, y adecuar su comportamiento a las normas de cortesía, respeto mutuo y dignidad institucional.
2. Durante el transcurso de los debates, los Diputados no podrán interrumpir a quien se encuentre en el uso de la palabra, ni proferir palabras ofensivas, injuriosas o contrarias al respeto debido a las instituciones del Estado, a los ciudadanos o a los demás miembros del Congreso.
3. Queda estrictamente prohibida la exhibición de pancartas, emblemas o cualquier elemento de propaganda ideológica que perturbe de forma directa la solemnidad de las sesiones deliberativas o impida el libre desarrollo de las funciones de la Cámara.

Artículo 16. De las Llamadas al Orden y el Régimen de Avisos

1. En cumplimiento riguroso de lo dispuesto en la normativa disciplinaria constitucional, el Presidente del Congreso ostenta de forma exclusiva la competencia para velar por el mantenimiento del orden dentro del recinto parlamentario, quedando facultado para aplicar el sistema coercitivo de Avisos ante infracciones conductuales durante las sesiones de la Cámara.
2. El procedimiento sancionador ordinario en el desarrollo de los debates se estructurará formalmente bajo la siguiente escala progresiva de amonestaciones:
 - **a) Primer Aviso:** El Presidente del Congreso llamará al orden al Diputado que profiera insultos, interrumpa de forma reiterada, desvíe de forma flagrante el objeto del debate o viole las normas elementales de cortesía.
 - **b) Segundo Aviso:** Si el Diputado amonestado persistiera en su actitud perturbadora o desobedeciera las indicaciones de la Presidencia, se le deducirá un Segundo Aviso de carácter formal, que constará de forma expresa en el Diario de Sesiones, conllevando la pérdida automática del uso de la palabra en la sesión en curso si se encontrara interviniendo.

- **c) Tercer Aviso y Expulsión:** El pronunciamiento de un Tercer Aviso por parte del Presidente del Congreso ante una contumacia continuada implicará la orden inmediata de abandono del hemiciclo o de la sala de comisiones por el resto de la jornada, quedando el Diputado suspendido de asistencia.
3. Si el Diputado sancionado se negara a cumplir la orden de expulsión dictada tras el Tercer Aviso, el Presidente del Congreso suspenderá la sesión de forma inmediata y ordenará a los servicios de seguridad de la Cámara la ejecución forzosa del desalojo, sin perjuicio de la remisión de las actuaciones a la Mesa para la apertura de un expediente disciplinario agravado por desacato flagrante.

TÍTULO II: DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

CAPÍTULO I: De la Iniciativa Legislativa y Tramitación

Artículo 51. De las Iniciativas Populares

1. La iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados puede ejercerse por los ciudadanos valdorianos mediante el mecanismo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), regulada con arreglo a las siguientes disposiciones:
2. Para la válida presentación de una Iniciativa Legislativa Popular ante la Mesa del Congreso se requerirá la acreditación legal y autenticada de un mínimo de 10.000 firmas de ciudadanos inscritos en el censo electoral de la República, cumpliendo estrictamente el límite máximo fijado por el artículo 14.4 de la Constitución.
3. No procederá la Iniciativa Legislativa Popular en materias propias de Ley Orgánica, tributarias, de carácter internacional, ni en lo relativo al derecho de gracia.

Artículo 54. Tramitación en el Pleno del Congreso

1. Aprobado un dictamen por la Comisión competente, el texto será elevado al Pleno del Congreso de los Diputados para su debate, enmienda y votación definitiva. Dado el carácter estrictamente unicameral del poder legislativo de la República de Euzkadi consagrado en el artículo 15.1 de la Constitución, la aprobación del texto por el Pleno de la Cámara agota la vía parlamentaria.
2. Una vez aprobado un Proyecto o Proposición de Ley por el Pleno del Congreso, el Presidente del Congreso remitirá formalmente el texto definitivo, dentro de los dos días siguientes, al Presidente de la República para su correspondiente sanción, promulgación y publicación oficial en el Boletín del Estado.

Artículo 55. Sanción, Promulgación y Entrada en Vigor

1. El Presidente de la República, en el ejercicio de sus funciones como Jefe del Estado estipuladas en el artículo 23 de la Constitución, sancionará y promulgará las leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados en el plazo general de quince días desde su recepción.
2. En aquellos supuestos en los que el Congreso de los Diputados, por motivos fundados de urgencia, declare la tramitación urgente de un texto legislativo, el Presidente de la República dispondrá de un plazo máximo improrrogable de 5 días para proceder a su sanción y promulgación obligatoria, de perfecta concordancia con el artículo 24.2 de la Constitución.

CAPÍTULO II: Especialidades Presupuestarias

Artículo 60. Del Presupuesto General de la República

1. El examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales de la República corresponde en exclusiva al Congreso de los Diputados, debiendo el Gobierno presentar el proyecto de ley correspondiente ante la Mesa con al menos tres meses de antelación a la expiración del año anterior.
2. Si la Ley de Presupuestos Generales no fuera aprobada antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior de forma íntegra. Dicha prórroga mantendrá su vigencia y validez jurídica plena de manera ininterrumpida hasta la aprobación y entrada en vigor de los nuevos Presupuestos Generales de la República, sin que quepa limitación temporal alguna de carácter semestral o análogo, según ordena el artículo 28.4 de la Constitución.

TÍTULO III: DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL POLÍTICO Y EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD

CAPÍTULO I: De la Investidura, la Cuestión de Confianza y la Moción de Censura

Artículo 61. Sesión de Investidura

El procedimiento de propuesta, debate y votación para la investidura del Presidente del Gobierno se regirá por las fases y mayorías previstas en las normativas generales de la Cámara, requiriéndose el voto de la mayoría absoluta en primera votación, o mayoría simple en segunda votación transcurridas cuarenta y ocho horas.

Artículo 62. Tramitación de la Cuestión de Confianza

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, podrá plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa político o sobre una declaración de política general, conforme al artículo 22 de la Constitución.
2. La presentación de la cuestión de confianza se realizará mediante escrito motivado ante la Mesa de la Cámara, acompañado de la certificación del Consejo de Ministros.
3. El debate se iniciará con la exposición del Presidente del Gobierno de las razones que motivan la solicitud. Tras su intervención, podrá tomar la palabra un representante de cada Grupo Parlamentario por un tiempo máximo de treinta minutos.
4. La votación no podrá efectuarse hasta que transcurran veinticuatro horas desde la presentación del escrito. La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto favorable de la mayoría simple de los Diputados presentes.
5. Si el Congreso denegara la confianza, el Presidente del Gobierno presentará de inmediato su dimisión ante el Presidente de la República, procediéndose a la apertura del proceso de investidura regulado en este Reglamento.

Artículo 63. Tramitación de la Moción de Censura

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de una moción de censura, de carácter estrictamente constructivo, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución.

2. La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por el quince por ciento (15%) de los Diputados que integran la Cámara, y habrá de incluir obligatoriamente la propuesta de un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno de la República que haya aceptado dicha candidatura.
3. Admitida a trámite la moción por la Mesa, se abrirá un plazo de dos días para que puedan presentarse mociones alternativas, las cuales deberán cumplir los mismos requisitos del apartado anterior.
4. El debate de la moción se iniciará con la defensa de la misma por uno de los diputados firmantes, seguido de la intervención del candidato propuesto para la Presidencia del Gobierno a fin de que exponga su programa político. A continuación, intervendrán los portavoces de los Grupos Parlamentarios por un tiempo máximo de treinta minutos.
5. La votación de la moción o mociones presentadas no podrá tener lugar, en ningún caso, hasta que transcurran cinco días completos desde la fecha de su presentación formal ante la Mesa.
6. Para que la moción de censura sea aprobada, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que integran el Congreso de los Diputados. Si se aprobase, el Gobierno en funciones cesará de inmediato y el candidato propuesto se considerará investido de la confianza de la Cámara, debiendo el Presidente de la República nombrarlo Presidente del Gobierno. Si la moción fuera rechazada, los firmantes de la misma no podrán presentar otra durante el mismo período ordinario de sesiones.

CAPÍTULO II: De las Comisiones de Investigación y el Estatuto de los Diputados

Artículo 64. Comisiones de Investigación y Obligación de Comparecencia

1. El Pleno del Congreso de los Diputados, a propuesta de la Mesa, del Gobierno o de una tercera parte de sus miembros, podrá acordar la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público o de relevancia para la República de Valdoria, según prevé el artículo 20.3 de la Constitución.
2. Será obligatorio comparecer ante las Comisiones de Investigación a requerimiento formal de las mismas. Las condiciones, apercibimientos y formalidades legales de la citación se notificarán con una antelación mínima de tres días hábiles.
3. La desobediencia, incomparecencia injustificada o la falsedad en el testimonio ante una Comisión de Investigación del Congreso constituirá una infracción grave, y el testimonio de los hechos se remitirá de forma inmediata a la Fiscalía General de la República para la exigencia de las responsabilidades penales correspondientes.

Artículo 65. Del Supplicatorio y la Inmunidad Parlamentaria

1. De conformidad con el artículo 17 de la Constitución, los Diputados gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas e inmunidad penal durante el ejercicio de su mandato, no pudiendo ser detenidos ni procesados sin la previa autorización de la Cámara, salvo en el supuesto de flagrante delito.
2. Recibida de la autoridad judicial competente la solicitud de autorización para proceder penalmente contra un Diputado (Supplicatorio), el Presidente del Congreso lo remitirá de inmediato a la Comisión del Estatuto de los Diputados para su correspondiente dictamen.
3. El Diputado afectado tendrá derecho a ser oído ante la Comisión, pudiendo asistir asistido de letrado, y dispondrá de un turno de exposición para alegar lo que a su derecho convenga.

4. La Comisión dispondrá de un plazo máximo de treinta días para emitir un dictamen motivado. Elevado el dictamen al Pleno, este debatirá y votará a puerta cerrada la concesión o denegación del Supplicatorio en la primera sesión ordinaria subsiguiente. La decisión requerirá mayoría absoluta de la Cámara y será notificada inmediatamente al Tribunal correspondiente.